

1500472-17.2022.8.26.0628

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: BRUNO CORTINA CAMPOPIANO

Comarca: Itapecerica da Serra

Foro: Foro de Itapecerica da Serra

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 14/09/2022

... tese, passou a ser possível, em sede de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Assim concluo, pois, a despeito de minha total discordância pessoal, sou forçado a reconhecer que o STF considerou inconstitucional a vedação à substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Itapecerica da Serra

Foro de Itapecerica da Serra

3ª Vara

Rua Major Matheus Rotger Domingues, 155, Itapecerica da Serra - SP - cep 06850-850

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500472-17.2022.8.26.0628 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500472-17.2022.8.26.0628

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FERNANDO NASCIMENTO BRANDÃO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). BRUNO CORTINA CAMPOPIANO

Vistos.

Consta da denúncia que, no dia 10 de março de 2022, por volta das 22h40min, na Praça 10 de agosto, 35, Centro, no município de São Lourenço da Serra, o réu FERNANDO NASCIMENTO BRANDÃO, agindo consciente e voluntariamente, trazia consigo, para fins de entrega a terceiro, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, 107 porções de crack, com peso líquido de 31.8g, 59 porções de maconha, com peso líquido de 120.5g, 40 porções de cocaína com peso líquido de 28.5g, drogas estas que causam dependência física e psíquica, além da quantia de R\$ 40,00 (quarenta reais), conforme auto de exibição e apreensão de fl. 13, laudo de constatação de fls. 18/20 e laudo toxicológico de fls. 62/63.

Denúncia recebida à fl. 91/92. As provas orais foram colhidas por meio audiovisual.

DECIDO.

1. Sem preliminares. No mérito, a ação é procedente.

A materialidade é expressa pelo laudo toxicológico de fls. 91/92, bem como toda a prova oral produzida.

Quanto à autoria, verifico que o réu assumiu a traficância, noticiando encontrar-se há 2 semanas no comércio ilícito. Afirmou, porém, que apenas portava 10 porções de cocaína.

Também foi inquirido em juízo o policial André, que reafirmou o seu depoimento administrativo de fl. 11.

A tese defensiva no que tange à quantidade de drogas não merece guarida.

Em momento algum o réu afirmou ter tido desavença anterior com os servidores da ordem realizadores da prisão que, em tese, justificasse desejo de vingança por parte destes. De outra sorte, também não informou ter recebido pedido ou exigência de vantagem indevida pelos mesmos. Assim, inexistente fundamento a esvaziar a credibilidade dos depoimentos dos respeitáveis policiais militares.

Tampouco parece crível que, se os policiais desejassem intrujar entorpecentes em desfavor do réu (a quem sequer conheciam), usassem tamanha quantidade de porções para industrializar a fantasia. Não é demais lembrar que droga é dinheiro, sobretudo nas mãos de servidores públicos delinquentes.

A condenação é de rigor, portanto.

Passo a dosar a pena.

2. Na primeira fase, não existe circunstância judicial desfavorável, a recomendar o aumento da pena-base. Isso porque, ao reverso do meu posicionamento, a atual jurisprudência do STJ não admite que a quantidade e natureza dos entorpecentes sejam ponderadas neste momento e na terceira etapa do critério trifásico.

Na segunda fase, nada a considerar (súmula nº 231 do STJ).

Por derradeiro, encontra-se presente a minorante contida no art. 33, par. 4º, pois a ré não ostenta antecedentes negativos ou outra circunstância que sugira se tratar de pessoa habitualmente devotada à criminalidade (embora, a meu juízo, a quantidade dos narcóticos se prestasse a tal finalidade).

Vigora, atualmente, o posicionamento manifestado no REsp 1.887.511/SP, pelo qual se admite que a quantidade/qualidade de drogas seja valorada na modulação da causa de diminuição, desde que não o tenha sido nas fases anteriores. Assim (grifei):

"Tráfico de drogas. Causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006. Diretrizes firmadas no EREsp 1.887.511/SP. Uso apenas supletivo da quantidade e natureza da droga na terceira fase da dosimetria. Revisão de posicionamento. Manutenção do entendimento consolidado há anos pelas Cortes Superiores, acolhido no ARE 666.334/AM pelo STF. Expressiva quantidade de droga apreendida. Único elemento aferido. Modulação da causa de diminuição.

Possibilidade.

"É possível a valoração da quantidade e natureza da droga apreendida, tanto para a fixação da pena-base quanto para a modulação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, neste último caso ainda que sejam os únicos elementos aferidos, desde que não tenham sido considerados na primeira fase do cálculo da pena."

(HC 725.534-SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, por maioria, julgado em 27/04/2022)

Considerando a enorme quantidade de entorpecentes (40 porções de cocaína, 107 de crack e 59 de maconha), representativa, senão de dedicação habitual ao comércio espúrio, ao menos de reprovabilidade acima do ordinário, entendo que o abrandamento

deve montar no patamar mínimo de 1/6. Censura arbitrada definitivamente em 4 anos e 2 meses de reclusão.

3. Concernente à pena de multa, na forma dos arts. 42 e 43 da nova Lei de Drogas, em primeiro lugar, em simetria com a pena corporal aplicada, fixo o número de dias-multa em 416. Em um segundo momento, atento à condição financeira do réu, estipulo os dias-multa em seu valor unitário mínimo (1/30 do salário mínimo), à mingua de maiores informações.

4. Passo a deliberar sobre o regime de cumprimento da pena privativa de liberdade e sobre a possibilidade de sua substituição por reprimenda restritiva de direitos.

Em tese, passou a ser possível, em sede de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Assim concluo, pois, a despeito de minha total discordância pessoal, sou forçado a reconhecer que o STF considerou inconstitucional a vedação à substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos trazida pelo art. 44 da nova Lei de Drogas. O leading case sobre o tema foi o HC 97.256/RS. Por força de tal decisão, a resolução n. 5, de 2012, do Senado Federal, publicada em 16 de fevereiro de 2012, suspendeu a execução da expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos", contida no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06.

Posteriormente, em mais um de seus controversos julgados, o STF também considerou afastada a natureza hedionda do delito em testilha quando computada a causa de diminuição de pena acima ponderada (HC 118533/MS, rel. Min. Cármen Lúcia, 23.6.2016), de modo a excluir a incidência do art. 2º, par. 1º, da Lei de Crimes Hediondos.

Assentadas tais premissas (ainda que a contragosto deste sentenciante), entendo que o regime inicial de cumprimento de pena privativa de liberdade mais adequado é o semiaberto, à luz da quantidade da exprobração e levando em conta a ausência de antecedentes criminais desabonadores.

O quantum do escarmento impede a substituição da reprimenda corporal por pena restritiva de direitos, todavia.

5. Ante o exposto, declaro o réu FERNANDO NASCIMENTO BRANDÃO incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, e o condeno à pena privativa de liberdade de 4 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, bem como ao pagamento de 416 dias-multa, com cada dia-multa montando em seu valor unitário mínimo (1/30 do salário mínimo).

O réu deve ser intimado pessoalmente desta sentença. Se não encontrado, expeça-se edital.

6. Determino, ainda, o perdimento do numerário apreendido, ante as fortes evidências de se tratar de dinheiro fruto da traficância espúria (art. 63, par. 1º, Lei de Drogas). Oficie-se.

7. Após o trânsito em julgado desta, lance-se o nome do apenado no rol dos culpados.

8. Custas na forma da legislação estadual.

9. Havendo advogados nomeados, expeçam-se as certidões de praxe no momento oportuno.

10. Existindo bens apreendidos, autorizo a devolução aos legítimos proprietários; se ausentes ou desconhecidos, proceda-se na forma do art. 123 do CPP.

P.R.I.C.

Itapecerica da Serra, 14 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA